



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/235/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

**אליהו אסף, אחר
החלוץ 30, ירושלים**

תובע

נגד

**היילפרין רבקה,
באמצעות ב"כ: עו"ד סיימון ברטין**

נתבעת

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא השאלה האם רשאי התובע לתלות כביסה על מתקן כביסה שהתקינה הנתבעת לשימושה לפני שנים רבות, בהסכמת השכנים, בחצר המשותפת.

1. התובע הוא בעל זכויות בדירה בבית המשותף שברחוב החלוץ 30 בירושלים (להלן – הבית המשותף). הנתבעת היא בעלת דירה אחרת בבית המשותף.

2. לא קיימת מחלוקת בין הצדדים על כך שהנתבעת קיבלה לפני עשרות שנים הסכמה של השכנים בבית המשותף להתקין מתקן כביסה בחצר הבית המשותף, והתקינה מתקן כאמור. מתמונות שצורפו לכתב התביעה עולה שמדובר ב-4 חבלים המתוחים לרוחב החצר, שגובהם מעל קומת אדם, ומחוברים בצד אחד לקיר המשותף ובצד השני למתקן מתכת בצורת ח. כמו כן עלה שאין מחלוקת בין הצדדים שניסיונות התובע לקבל הסכמה להתקנת מתקן כביסה עבורו במקום אחר בחצר נתקלו בהתנגדות מטעם נציגות הבית המשותף.

3. התובע ביקש סעד שיתאפשר גם לו שימוש במתקן הכביסה האמור. בדיון שהתקיים עלה כי כוונתו למתן זכות לתלות על המתקן רק כביסה "גדולה" כגון מצעים, שאינה ניתנת לתליה בבית. בקשתו של התובע נבעה מכך שלפני מספר שנים סגר מרפסת בדירתו אשר שימשה בעבר לתליית כביסה, ועל כן נוצר לו צורך לתלות כביסה בחצר. מטענות הצדדים עלה שבמשך תקופה מסוימת הסכימה הנתבעת שהתובע יתלה כביסה על המתקן האמור בתנאים מסוימים, אולם לאחר מכן הודיעה לו שאינה מסכימה שיתלה כביסה על המתקן כלל.

4. הנתבעת טענה שהתובע לא היה רשאי להגיש את התביעה שכן אינו בעל דירה בבית המשותף ואינו חוכר, וכן טענה שהיא בת 92, שמטרת התביעה היא הפחדה והטרדה, וכן התעללות בנתבעת, שיש לה זיקת הנאה, שמתקן הכביסה שייך לה, שקיבלה לצורך התקנתו את הסכמת כל השכנים, וכן טענה לשיהוי בהגשת התביעה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/235/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. באשר לטענה שהתובע אינו בעל הדירה, טען התובע שהדירה אמנם רשומה על שם חמותו, אולם קיים הסכם בין חמותו לבינו ובין אישתו, על פיו התובע ואישתו החליפו דירה שבבעלותם עם חמותו, ועל פיו הם גרים בדירה נשוא ההליך מאז שנת 2015. התובע הגיש עוד לפני הדיון, על פי החלטה שנתנה בעקבות בקשת הנתבעת לסלק את התביעה על הסף, תצהיר לו צורף נוסח ההסכם האמור, ממנו עולה בין היתר כי הצדדים להסכם אינם רשאים לפנות זה את זה מהדירה הרשומה על שמם ללא הסכמה מפורשת של הצד השני. כן עלה כי הצדדים לאותו הסכם הסכימו שלאחר חילופי הדירות התובע ואישתו הם שיבצעו שיפוצים ותיקונים בדירה נשוא ההליך על חשבונם. הנתבעת לא חלקה על עובדות אלו, וטענתה התמקדה בכך התובע אינו בעלים או חוכר של הדירה ועל כן אין לו זכות עמידה (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורות 16-18).

ההליך

6. בדיון שהתקיים ביום 22.3.2022, לאחר שהבעתי את תמיהתי על הצורך לקיים דיון בסוגיה זו, שיש מקום שתיפתר בין הצדדים ללא צורך בניהול הליך משפטי, ולאחר שניסיונותי להביא את הצדדים להסכמות לא צלחו, בעיקר בשל התנגדות מטעם הנתבעת לכל פתרון שיאפשר לתובע שימוש כלשהו במתקן, ביקשתי מב"כ הנתבעת לפרט מהם ההיבטים העובדתיים השנויים במחלוקת, לצורך בחינת הצורך בקביעת ישיבת הוכחות. מטענותיו עלה שהעובדות השנויות במחלוקת בין הצדדים הן שאלת המעמד של התובע ביחס להליך, לאור העובדה שאינו בעלים של הדירה, וכן הטענה שהנתבעת קיבלה הסכמה של כלל בעלי הדירות לפני 60 שנה להתקין את מתקן הכביסה לצורך תליית כביסה (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורות 14-20). כן נטען שטענת התובע כאילו חמותו היא שהתקינה את המתקן אינה נכונה. ב"כ הנתבעת ביקש לקיים ישיבת הוכחות כדי להביא שכנים שיעידו על האמור.

7. באשר לשאלת מעמדו של התובע, הרי שמהאמור לעיל עולה שמדובר בשאלה משפטית, שכן אין מחלוקת שהתובע אינו רשום כבעל הדירה, והנתבעת לא חלקה על האמור במסמכים שהגיש, ולא טענה שיש לחקור אותו בעניין. אוסיף כי במכתב שצורף לכתב התביעה, אשר נשלח בעבר לב"כ הנתבעת, ציין התובע כי הדירה רשומה על שם חמותו וכי הוא ואישתו עברו להתגורר בה כ-5 שנים קודם לכן, וחמותו עברה להתגורר בדירתם. בכתב ההגנה בקשר לזכויות התובע בדירה נטען רק "הצהרה כוזבת" בשל כך שנכתב בכתב התביעה כי התובע הוא "הבעלים/ החוכר של הדירה", וכי על פי נסח הטאבו התובע אינו הבעלים של הדירה.

8. באשר לטענות האחרות, התובע הסכים, לאחר טענותיו האמורות של ב"כ הנתבעת, לצאת מנקודת הנחה שאכן לפני עשרות שנים (לטענתו 40 שנה) קיבלה הנתבעת הסכמה של בעלי הדירות להתקנת מתקן הכביסה לשימושה, וכן הבהיר שאינו טוען שחמותו היא שהתקינה את המתקן (ר' עמוד 2 לפרוטוקול הדיון שורות 27-28 ושורות 40-42). בנסיבות אלו עלה שלמעשה ההיבטים העובדתיים לגביהם ביקש ב"כ הנתבעת להעיד שכנים, אינם שנויים במחלוקת.

9. סעיף 75 (א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן – חוק המקרקעין) קובע כי "מפקח הדן בסכסוך רשאי לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט אם היה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/235/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית צדק; החליט לסטות מדיני הראיות ומסדרי הדין הנהוגים בבתי המשפט, ירשום את הטעמים שהניעוהו לכך".

10. בנסיבות האמורות, מצאתי שלא קיימות מחלוקות עובדתיות בהיבטים העובדתיים הנדרשים להכרעה בהליך, ועל כן נתנה החלטה במהלך הדיון, על פי סעיף 74 ו-75 לחוק המקרקעין, כי לאור זאת וכן לאור אופי ההליך הנוגע לסוגיה שאינה מצדיקה הליך ארוך ומורכב הכולל ישיבת הוכחות, הצדדים יסכמו טיעוניהם בעל פה ולאחר מכן יינתן פסק דין.

11. אציין כי ההחלטה נתנה בהסכמת התובע ובהתנגדות מטעם ב"כ הנתבעת, ולאחר שנתנה לב"כ הנתבעת הזדמנות להבהיר מדוע לטענתו נדרש הליך הוכחות, ולאחר שנמצא שלא קיימות מחלוקות בעניינים העובדתיים הדרושים לצורך הכרעה בטענות הצדדים. עוד אוסיף, כי להתנגדות המוחלטת מטעם הנתבעת להגיע להסכמות כלשהן בעניין זה, ולעמידתה הנחרצת על ניהול ההליך במלואו, לאחר שהח"מ ציינה את הסיכונים שבהמשך ניהול ההליך, ובהתחשב באופי הסעד המבוקש, לא ניתן כל הסבר המתיישב עם ההגיון. בנסיבות האמורות מצאתי כי לצורך ניהול צודק ויעיל של ההליך, ניתן להכריע בו על בסיס העובדות המוסכמות, לאחר שהצדדים יטענו במחלוקות המשפטיות.

דיון והכרעה

האם התובע היה רשאי להגיש את התביעה?

12. סעיף 72 לחוק המקרקעין קובע:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58, 59 או 59א עד 59ג ו-59 עד 59ח, לפי סעיף 1א לחוק המקרקעין (החלפת ספק גז המספק גז באמצעות מערכת גז מרכזית), התשנ"א-1991, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-22ג לחוק הבזק, תשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג) האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות - גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות.

(ד) האמור בסעיף זה אינו גורע מתקפו של הסכם למסור סכסוכים כאמור להכרעת בורר."

13. כאמור, בכתב ההגנה נטען כי התובע לא היה רשאי להגיש את התביעה שכן על פי נסח הרישום אינו בעלים או חוכר של הדירה.

14. מהאמור בסעיף 72 עולה שבין הרשאים להגיש תביעה למפקח על רישום מקרקעין, בעילות המפורטות הסעיף, כלול גם מחזיק בדירה מטעם בעל הדירה (ר' סעיף קטן ג). מכאן, שלא רק בעלים רשום או חוכר לדורות רשאי להיות צד לסכסוך, אלא גם מחזיק בדירה מטעם בעל הדירה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/235/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

15. בע"א (ת"א) 1730/99 צ.ה.ר. **חברה לפיתוח ובניין בע"מ נ' יום-טוב עבוד שבבי** (1987) בע"מ, (31.12.1999)[פורסם בנבו] (להלן – ענין צ.ה.ר.) נקבע לעניין חיוב בהוצאות הבית המשותף על פי סעיף 58 לחוק המקרקעין, כי "מחזיק" כאמור אינו כולל שוכר לשעה, אלא מי שיש לו זיקה הקרובה מאד לזיקה קניינית, כגון מי שרשומה לטובתו הערת אזהרה. המסקנה האמורה נבעה מכך שנמצא שצריכה להיות התאמה בין סמכות המפקח לבין עילות התביעה המנויות בסעיף 72(א) לחוק המקרקעין, כך שהרחבת מעגל המתדיינים בפני המפקח בנוגע לסעיף 72(א) יהיה רק בעילת תביעה המפורטת באותו סעיף.

בפסק דין מאוחר יותר, בע"א (ת"א) 1480/02 **גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף** (9.7.2003)[פורסם בנבו] (להלן – עניין גרש), הובהר, בבחינת למעלה מן הדרוש, שענין צ.ה.ר. עסק בחובת הנתבעים כשוכרים בתשלום הוצאות הבית המשותף, כשחובתם נבעה מהקשר החוזי שבינם לבין בעל הדירה ולא מכח העילות שבסעיף 72 לחוק המקרקעין. אולם לעניין הסגת גבול לרכוש המשותף, נמצא שסמכות המפקח אינה מוגבלת, שכן לא מדובר בעילה הנובעת מהחובה שבין בעל הדירה לשוכר.

כן ר' ע"א (חיפה) 4400/99 **חברת אנגלו ישראל י.נ. 1987 בע"מ נ' ועד הבית ברח' המסילה 22 נשר** (20.12.2000)[פורסם בנבו] אליו מפנה פסק הדין בעניין גרש, בו נאמר: "סבורני, כי פסק הדין שניתן בע"א 698/85 **צור ואח' נ' ששון ואח'**, פס"ד מא' (3) ע' 144, בעמ' 150, אליו מפנה ב"כ החברה, אינו יכול לעזור לחברה. בענין זה נדונה זכותו של מחזיק, מכוח בעלים, להשתמש ברכוש המשותף וההגבלות על שימוש זה, וזה בוודאי בסמכותו של המפקח."

16. מהאמור עולה, שכאשר מדובר בתביעה על פי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, בעניין הסגת גבול, קיימת סמכות למפקח לדון בהליך גם כאשר אחד הצדדים הוא מחזיק במקרקעין, ולא דווקא בעל זיקה קניינית קרובה לבעלות. זאת משום שלמחזיק כדין יש עילה עצמאית כלפי מסיג גבול (ר' סעיפים 15-20 לחוק המקרקעין) ולא מדובר בעילה חוזית כלפי בעל הדירה. לאור האמור, בתביעות בעילה של הסגת גבול, קיימת התאמה בין המחזיק כצד להליך לבין העילה שבסעיף 72 האמור.

17. בעניינו, בכל הנוגע למעמדו של התובע, מהמסמכים שהוגשו עולה שקיימת לו זכות להשתמש בנכס כל עוד יחפוץ בכך, שכן בעלת הנכס הרשומה ויתרה על זכותה לפנותו מהנכס ללא הסכמתו. כמו כן, עולה שהוסכם שהוא יכול לנהוג בנכס בנכס מנהג בעלים בין היתר בכל הנוגע לתיקונים ולשיפוצים. במצב דברים זה, זכויותיו בנכס דומות לזכויות של חוכר לדורות (הנכלל בהגדרת בעל דירה על פי סעיף 52 לחוק המקרקעין) ואף במובנים מסויימים עולות עליהן. לאור אופי זכויותיו של התובע, אין ספק שהוא מחזיק כדין במקרקעין, וכחלק מכך קיימת לו זכות כפי שקיימת לכל דייר בבית המשותף, להשתמש ברכוש המשותף. על כן אין מניעה שהתובע יהיה צד להליך הנוגע להסגת גבול לרכוש המשותף.

18. העובדה שהתובע, שאינו עו"ד, השתמש בכתב התביעה בדוגמא של כתב תביעה הקיים באתר האינטרנט, ולא שינה את הכתוב בה, על פיו הוא "הבעלים/החוכר" של הדירה, אין די בה כדי להביא לסילוק התביעה כבקשת הנתבעת. כאמור, לכתב התביעה צורך כנספח מכתב ששלח התובע לב"כ הנתבעת ממנו עולה כי חמותו של התובע היא בעלת הדירה כדין והוא ואישתו מחזיקים בה כדין. בנוסף, עוד לפני הדיון, במענה לבקשת הנתבעת לסילוק



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/235/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

התביעה על הסף, הבהיר התובע את זכויותיו בדירה וצירף את המסמכים הרלוונטיים המבססים את זכויותיו בדירה, בצירוף תצהיר. לפיכך אני רואה באופן בו נוסח כתב התביעה משום שימוש בלשון שאינה משפטית להצגת זכויות התובע בדירה, ולא ניסיון להטעות כטענת הנתבעת.

19. באשר לעילת התביעה, הרי שזו נכללת בסעיף 72(ב) לחוק המקרקעין, שכן התביעה נוגעת בעיקרה לשימוש ייחודי שעושה הנתבעת ברכוש המשותף, ושימוש ייחודי כאמור נכלל בגדר "הסגת גבול", שכן הוא מונע מבעלי זכויות אחרים שימוש דומה ברכוש המשותף השייך גם להם. בסעיף 72(ג) קיימת הפניה מפורשת לכך שהאמור בסעיף 72(ב) יחול גם כאשר מחזיק מטעם בעל הדירה הוא צד לסכסוך. מכאן שקיימת התאמה בין עילת התביעה לבין מעמדו של התובע בהליך. אוסיף כי מתן פרשנות אחרת לסעיף 72(ג) השוללת את זכותו של מחזיק כדין להגיש תביעה בגין הסגת גבול לרכוש המשותף, תהפוך את ס"ק (ג) לאות מתה לעניין ההפניה לס"ק (ב).

20. עוד אוסיף, שטענת הנתבעת להיעדר מעמד לתובע מביאה למצב לא הגיוני שעל פיו בעלת הדירה, שאינה גרה בה ואינה רשאית לגור בה על פי ההסכם שנחתם בינה לבין התובע ואישתו, היא שאמורה להגיש את התביעה כנגד הנתבעת, שעה שאין לה כל עניין בשימוש במתקן הכביסה האמור, ואין לה כל כוונה להשתמש בו.

מהי זכות הנתבעת במתקן הכביסה?

21. כאמור, נקודת המוצא היא היעדר מחלוקת בעניין הטענה שנתבעת קיבלה את הסכמת השכנים לפני עשרות שנים להתקנת מתקן הכביסה ולשימוש בו.

22. מכאן שאכן נתנה לנתבעת זכות שימוש ייחודית במתקן כביסה כאמור, אולם יש לבחון האם זכות כאמור היא בלתי הדירה או שהיא ניתנת לביטול.

23. בפסיקה הוכרה זכותו של בעל דירה לחזור בו מהסכמה כאמור. ר' לעניין זה ע"א (מחוזי ת"א) 271/85 הילמן נ' רוזן, [פורסם בנבו] פ"מ תשמ"ז(1) 283, 288 (1986):

"מקובל שדיירי הקומות העליונות בבתיים משותפים נמנעים מלאכוף בפועל את זכותם הקניינית בחצר הבית ומתירים לדיירי קומת הקרקע להשתמש בשטח הצמוד לדירתם בין בדרך של הקמת גינה או לרכי ישיבה ושהייה וכיוצא בזה, אולם לדעתי אין להסיק מהתנהגות זו מסקנות של הבטחה או ויתור על זכויותיהם. אם ננהג בדרך זו נאלץ את בעלי הדירות הגבוהות להפגין התנגדות ואי שביעות רצון, כדי למנוע בעתיד טענות של מניעות ע"י התנהגות או הבטחה".

24. כן נקבע בפסיקה כי במקרים נדירים בלבד, בהם נתנה רשות כאמור לצמיתות אשר כללה גם רשות לבנות, ובעלי הרשות השקיעו במקרקעין בהסתמך על הרשות, לא ניתן יהיה לבטל את הרשות (ר' לעניין זה ת"א (מחוזי ת"א) 2816/03 קונצ'יצקי נ' שפלן, פסקאות 25-27 (3.4.2006) [פורסם בנבו]).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/235/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

25. הפסיקה התייחסה לשיקולים שעל בית המשפט לבחון כדי לקבוע האם מדובר ברישיון בלתי הדיר. יפים לעניין זה הדברים שנאמרו בעמ"ש 5174-09-15 (מחוזי מרכז) א.ג ואח' נ. א.מ ואח' (19.2.17)[פורסם בנבו]:

"באשר לשיקולים אותם יבחן בית המשפט לצורך קביעה האם מדובר ברישיון בלתי הדיר נקבע בפסיקה כי על ביהמ"ש לבחון, בין השאר, את כוונת הצדדים ליצירת רישיון, תנאי הרישיון, משך הזמן בו החזיק בעל הרישיון בקרקע בלי שפעל בעליה לסילוקו; כמו כן תבחן השאלה האם בהסתמך על ציפייה זו השקיע בעל הרישיון השקעות בנכס, כגון הקמת מבנה או שיפור מבנה קיים, ומה היקף ההשקעות; האם ההשקעות היו על דעת בעל המקרקעין ובשיתוף פעולה עמו וכיוצ"ב (ע"א 463/79 הנ"ל; ע"א 2836/90 הנ"ל; רע"א 2701/95 כנען נ' אלטיף, [פורסם בנבו] (1999); תמ"ש (משפחה יר') 11900/98 ד' נ' א' [פורסם בנבו] (2007); תמ"ש (משפחה קר') 4141/02 פלונית נ' פלוני, [פורסם בנבו] (2009))."

26. אין מחלוקת כי המתקן האמור מחובר באופן קבוע לקרקע בחצר הבית המשותף. משכך, מתקן הכביסה מהווה חלק מהחצר המהווה רכוש משותף, לאור הוראת סעיף 12 לחוק המקרקעין, הקובעת כי הבעלות בקרקע חלה גם על כל דבר המחובר אליה חיבור של קבע. במקרה דנן מדובר במתקן כביסה פשוט ולא בבנייה הדורשת השקעה משמעותית, ובדרישה של אחד מבעלי הזכויות ברכוש המשותף להשתתף באותו שימוש, ולא בדרישה לגרום לכך שהמתקן יוסר. לאור עמדת הפסיקה באשר לאפשרות לבטל זכות שימוש כאמור, ולכך שרק במקרים נדירים בלבד זכות כאמור לא תהא ניתנת לביטול, אני סבורה שהזכות שנתנה לנתבעת להשתמש באופן ייחודי במתקן הכביסה ניתנת לביטול. זאת במיוחד שעה שקיימת התנגדות למתן זכות להתקנת מתקן כביסה נוסף ברכוש המשותף שיוכל לשמש את התובע. לפיכך, די בבקשה של אחד מבעלי הזכויות ברכוש המשותף, כדי להביא להפסקת השימוש הייחודי של הנתבעת.

27. באשר לטענת הנתבעת לזיקת הנאה, נקבע בעבר בפסקי דין שנתנו על ידי מפקחים לרישום מקרקעין כי טענה לזיקת הנאה אינה רלוונטית בנוגע לשימוש שעושה בעל דירה ברכוש משותף בבית משותף. כאשר הטענה מתייחסת לזכות לשימוש ייחודי ברכוש משותף, הרי שהגדרת זיקת הנאה כעולה מסעיף 5 לחוק המקרקעין מתייחסת לזכות שאינה כוללת החזקה במקרקעין, ושימוש ייחודי מהווה למעשה החזקה (ר' לדוגמא תיק 479/16(מפקח ירושלים) אשכנזי איתן נ' חדזה פרלמוטר (10.10.19)[פורסם בנבו]). כאשר הטענה מתייחסת לשימוש סביר שעושה בעל דירה ברכוש המשותף, שאין בו שימוש ייחודי, הרי שמדובר בזכות הנגזרת מזכות הבעלות של בעל דירה ברכוש המשותף בדומה לזכויות יתר בעלי הדירות ברכוש המשותף, ועל כן לא ניתן לרכוש בה זיקת הנאה. בנוסף, זכות מסוג זיקת הנאה אינה יכולה להיות כזו השוללת לגמרי את הזכות במקרקעין (ר' לדוגמא תיק 58/17 (מפקח ירושלים) שרה מוזס נ' אשר קליינשטרן (22.1.18)[פורסם בנבו]).

28. בענייננו, נתנה כאמור לנתבעת זכות שימוש ייחודית במתקן הכביסה, אשר כאמור ניתנת לביטול, ועל כן מדובר בחזקה ייחודית במתקן הכביסה, שלא ניתן לקנות בה זיקת הנאה. באשר לזכות השימוש של הנתבעת במתקן הכביסה, הרי שלאור ביטולה של זכות השימוש הייחודית, נותרת לנתבעת זכות שימוש שאינה ייחודית, הנגזרת מזכות הבעלות של הנתבעת ברכוש המשותף, ואף היא אינה יכולה להקנות לנתבעת זיקת הנאה, ובוודאי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/235/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שאינה יכולה להקנות זיקת הנאה השוללת את זכותם של בעלי דירות שאינם מסכימים לשימושה הייחודי, לבצע במתקן שימוש דומה.

29. מכל האמור עולה שזכות הנתבעת לשימוש ייחודי במתקן הכביסה ניתנת לביטול על פי דרישת התובע. אין מחלוקת כי התובע אכן דרש שתינתן לו האפשרות להשתמש גם הוא במתקן הכביסה, באופן שהנתבעת לא תשתמש במתקן באופן ייחודי. לפיכך אני קובעת שהזכות לשימוש ייחודי של הנתבעת אכן בוטלה לאור דרישת התובע.

30. לפיכך אני קובעת שהתובע או מי מטעמו רשאים להשתמש במתקן הכביסה נשוא התביעה. כדי שלא ליצור מחלוקות נוספות בין הצדדים לעניין אופי השימוש, ולאור הבהרות התובע באשר לצורך שלו לשימוש במתקן, אני קובעת כי התובע או מי מטעמו יהיה רשאי לתלות כביסה על המתקן בימי שלישי ורביעי בלבד, על שניים מהחבלים שבמתקן. בימים כאמור, הנתבעת תימנע מלהשתמש בשניים מהחבלים במתקן.

31. יובהר כי פסק הדין ניתן בנסיבות שבהן התובע בלבד ביקש להשתמש במתקן, ולא בעלי זכויות בדירות אחרות בבית המשותף. ככל שבעתיד יבקשו בעלי זכויות נוספים לבצע שימוש כאמור, יכול שיהיה בכך שינוי נסיבות אשר יצדיק הכרעה אחרת.

32. באשר להוצאות ההליך, לאור העובדה שהתביעה התקבלה, אך בהתחשב בכך שהתקיים דיון אחד בלבד, ובכך שהתובע לא היה מיוצג, וכדי לתת סיכוי לכך שמערכת היחסים בין הצדדים תעלה על פסים תקינים, אני קובעת שעל הנתבעת לשלם לתובע את הוצאות ההליך בסך מופחת של 1,000 ₪ בלבד.

ניתן היום, 06 אפריל 2022, ה' ניסן תשפ"ב, בהיעדר הצדדים.

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים